徐力弑母案为何改判（特别报道）

浙江省金华四中高二学生徐力弑母案曾震惊全国，徐力被一审判处有期徒刑15年，徐力表示服判不要求上诉，但徐父作为法定代理人依法提出上诉。近日，浙江省高级人民法院加大对徐力从轻处罚的幅度，改判有期徒刑12年。本报披露改判前因后果——

一审判决有期徒刑15年：徐力服判不上诉

2000年3月30日，浙江省金华市人民检察院以徐力犯故意杀人罪，向金华市中级人民法院提起公诉。经不公开开庭审理，法院认为，徐力因对其母学习上的管束不满，而使用铁榔头砸其母头部致死，非法剥夺了其母吴凤仙的生命。其行为已构成故意杀人罪。徐力犯罪时未满18周岁，依照《刑法》第十七条第三款第四十九条之规定，不适用死刑，在无期徒刑或者十年以上有期徒刑幅度内可从轻处罚。法院采纳了徐力辩护人要求从轻处罚的辩护意见。

4月29日，金华市中级法院判处徐力有期徒刑15年。

徐力对法院的从轻处罚表示服从判决不上诉。

当地各方联名呼吁：给孩子一个悔改机会

今年1月17日，徐力弑母案发后，徐力同班同学、教师，徐力父母所在单位的同事，全国各地教育界、新闻界和许多素不相识的学生家长纷纷通过各种途径向司法机关提出请求，希望尽最大努力挽救、帮助徐力。

法院判决当天，徐力家邻居许文英等39人联名向浙江省高级人民法院写信，请求对徐力从轻量刑。在这封联名信中有24位是40岁至60岁的女性。信中写道：徐力将母亲打死震惊全国上下，更震惊了我们，令人难以理解。我们是徐力的邻居，我们所熟悉的徐力是一个讲文明、懂道理、讲礼貌、尊老爱幼的好少年，在我们心里也是个好孩子。事发后，我们总觉得不可思议，我们邻居都怀疑是否由于精神负担过重，造成了孩子一时间精神错乱。同时我们也觉得，社会、学校、家庭教育都有责任。学校注重应试教育，对素质道德方面的教育比较少。家庭中父母“望子成龙”的想法，实际上是一种“逼子成龙”的做法，社会的就业竞争也使孩子产生思想压力，这些都是徐力产生犯罪的原因。作为徐力家的邻居，都希望省高院在二审中从挽救一个孩子的角度，尽量从宽处理，给孩子一个悔改的机会。

6月2日，浙江省江山火车站吴淑珍等86位群众和职工也联名向浙江省高院写信，表达了相同的愿望。

6月11日，徐力父亲所在的江山火车站货运室全体职工，也呼吁司法部门能酌情从轻处罚。

6月12日，杭州铁路分局衢州车务段、中国铁路工会衢州车务段委员联名致函浙江省高院领导，请法院考虑徐力一家的实际状况，在对徐力量刑时给予从轻处罚。

一位居住在上海市南码头路233号、汇款署名为“园丁”的读者给《文汇报》总编室汇去1000元，在汇款附言中希望将这钱交给徐力的母校，请校

方根据教学进度分别为徐力购买教科书，并能配以辅导，以帮助徐力完成高中学业。

徐力的同学给法院写信说：这件事责任不全在他个人

6月24日，徐力初中时的24位同学，联名写信给浙江省高院。他们在联名信中写道："这件事的责任并不全在他个人，其中有深刻的社会根源。在这个只看重学历的社会中，分数成了评价一个人的唯一标准。他之所以会犯罪，是因为长期受到来自家庭、学校、社会的三重压力。拿学校里常见的排名次来说，对于成绩差的学生，就好像一个身上长满疮的人被迫在公众前展览，使他无法抬起头。徐力处在一个逼迫式的家庭教育环境下，连爱好足球的权利都被剥夺，而从小被灌输凡事要争取最好，否则就要受批评，甚至打骂。这使他无法感受到与母亲间的亲情。如果社会能多给他选择机会而不是单纯地要求成绩，就可能会避免这种悲剧的发生。

"徐力同学本来会有美好的前程，在我们和他相处的3年里，他无论在学习上还是思想上都可以说是一个优秀的学生，一个诚恳的朋友。当你困难的时候，他总会伸出双手全力地帮助你；在参加公益劳动的时候，他总是走在最前面；在学习上，他名列班级前茅；在工作上，他努力负责，年年被评为三好学生、优秀干部。因为那一念之差铸成大错，我们只能表示深深的遗憾和痛心。"

改判之后，徐力减刑3年：他还能参加高考吗？

5月8日，徐力的父亲徐有修作为其法定代理人，向浙江省高级人民法院提起刑事上诉，要求依法改判。他认为，被告人徐力案发时的主观故意不是以剥夺被害人的生命为目的，只承认了惩罚被害人、将被害人敲昏过去这一事实。公诉机关也未提出任何能够证明被告人主观故意的证据，故被告人只构成故意伤害罪，判为故意杀人罪与事实不符。另外，被告人犯罪行为的发生，是因为社会和家庭的双重压力，导致被告人心理畸形，在不具有完全正常的精神状态下的行为，应与一般犯罪有所区别。

10月30日，徐力的父亲收到浙江省高院判决书：维护一审刑事判决中的定罪部分，撤销量刑部分，改判为有期徒刑12年。法院改判理由是：徐力犯罪系一定社会环境下家庭教育压力所引起，有一定的特殊性，徐力一贯表现较好，犯罪后有悔罪表现等，对其从轻处罚的幅度还可适当加大。

减去3年徒刑，对徐力来说究竟意味着什么呢？现年17岁的徐力，倘如一审判决其有期徒刑15年，出狱时至少已是25岁，就错过了受正常教育和参加高考的机会。而改判后，徐力还有可能在服刑期满后参加高考。金华四中也表示，将为徐力保留学籍，并为他在服刑期间提供教材。

10月31日，徐力之父徐有修在接受采访时说："我的家庭已经毁于一旦，失去了妻子之后，我不愿意再失去儿子。高院的改判挽救了徐力，让徐力有了悔过自新的希望，也挽救了我们这个破碎的家庭。"

驼着背、一脸憔悴的徐有修流下了眼泪。

徐力流着悔恨泪水说："改判之后，我更加内疚"

"我看到爸爸驼着背，白头发也多了，心里就像刀割一样，这都是被我害的！"11月2日下午，在浙江省未成年犯管教所，徐力在笔者面前流下了悔恨的泪水。

“前天，爸爸来看我，告诉我改判的事，我一点都高兴不起来，因为我已恨死自己了，这么残忍地把妈妈杀死，判死刑都应该，15年太轻了。”徐力低着头说：“现在，社会又一次为了挽救我，给我改判。我心里更加内疚。我必须彻底重新做人。”

在两个小时的交谈采访中，徐力三次流下了眼泪：“我现在最担心我外公外婆的身体，希望他们原谅我。好好改造，争取早日出去照顾他们。”

徐力希望同学们千万不要像他一样，平时不与父母亲沟通思想，不能再把考大学当成人生惟一的出路。

11月2日晚，笔者电话采访了浙江省金华四中政教处方厚今老师。据方老师透露，根据未成年人保护法，校方将保留徐力的学籍。待刑满释放后，徐力仍可回到母校就读。

浙江省未成年犯管教所教育改造科副科长严冈对金华四中为徐力提供学业方面的帮助表示感谢。他说，管教所会尽最大的努力为徐力的接受教育创造条件，甚至可以为他开设特殊考场。他说：“目前，徐力最关键的是要放下思想包袱，好好改造。”据了解，管教所对徐力进行了心理测试，证实徐力某些方面还存在心理障碍。

律师意见：

从轻判决于法有据

为徐力提供无偿法律授助的胡祥甫和朱智慧两位律师认为，应对徐力从轻判决的理由有三：

一是本案发生具有特殊的社会原因。近年来愈演愈烈的应试教育之弊端所引发的严重社会后果，不能仅让一个17岁的中学生稚嫩的肩膀来挑。

二是被告人徐力的犯罪心理符合司法实践中关于故意杀人罪情节较轻的认定。本案发生后，金华市教委专门成立了有心理学专家参加的调研小组，对徐力的犯罪心理分析可以看出，本案的产生是徐力长期心理压抑的情况下一次偶然的爆发性反抗，其动机、性质均与一般的故意杀人犯罪有区别。

三是徐力是一名在校中学生，本案在量刑时应以教育的角度予以从轻。

痛彻心肺的惋惜

——上海3位教师写给媒体的信（摘登）

看了金华四中高中生徐力的报道后，我们办公室几位教师全都哭了，我们深深地为一位学生在瞬间的失控行为、为他的前程而感到痛彻心肺的惋惜和担忧。

作为教师，我们想谈些看法：

一、徐力致母于死，在动机和性质上与一般凶犯有天壤之别。徐力在事发后的几天中，特意换上母亲为其买的新衣服，从学生心理学来看，这一行为是徐力潜意识中对母亲的一种怀念，说明徐力深爱其母亲。

二、徐力长期处在母亲高压威逼下，心理防线十分脆弱。实际上，诸如学生离家出走、自尽以及伤人等例子，以前已发生多起。云南省一初中女

生遭家长责怪，在开学前服毒自尽：安徽铜陵一高一女生也因物理未考好离家出走……学生在精神上长期承受着超负的压力谁能理解？徐力的行为，向我们的社会、教育界和家长们敲起了警钟。

三、请社会各界尽最大努力挽救徐力，千万不要丢下他，请学校保留徐力的学籍，给他一线希望吧！

《人民日报．华东新闻》